

1500768-42.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS CARLOS DE SOUZA JÚNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LUÍS CARLOS DE SOUZA JÚNIOR foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 26 de março de 2022, por volta das 10h40, na Rua Palmiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500768-42.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500768-42.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS CARLOS DE SOUZA JÚNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LUÍS CARLOS DE SOUZA JÚNIOR foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/2006, porque, no dia 26 de março de 2022, por volta das 10h40, na Rua Palmiro Bim, nº 435, Bairro Parque dos Pinós, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 15,650g (quinze gramas e seiscentos e cinquenta miligramas) da droga denominada "Cannabis sativa, L'", vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionados em 11 (onze) invólucros de plástico incolor aderente e 7,910g (sete gramas e novecentos e dez miligramas) da droga denominada "Erythroxylum coca L'", vulgarmente conhecida como "cocaína", em pó branco, acondicionados em 35 (trinta e cinco) microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", sendo 10 incolores e 25 azuis, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação provisória de fls. 27/30 e laudo pericial definitivo de fls. 146/148.

Segundo narra a denúncia, os policiais militares, em patrulhamento de rotina na data dos fatos, avistaram o acusado em atitude suspeita, que, percebendo a ação policial, tentou evadir-se da via pública, ingressando, no interior do condomínio, situado no local.

Em revista, os policiais militares encontraram em poder dele, mais precisamente, no interior de suas vestes, a droga supramencionada, além da quantia de R\$ 25,00, em dinheiro, um celular Motorola, uma CNH, em nome de João Victor Alexandre de Moura, um documento veicular e 5 cartões magnéticos bancários, cuja origem não esclareceu. Informalmente o denunciado admitiu a traficância, para depois, em seu interrogatório policial, declarar ser apenas usuário.

Preso em flagrante, foi dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos dos Provimentos CSM 2548/2020 e 2648/2022, Comunicado CG 232/2020, ambos deste E. Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do E. Conselho Nacional da Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação do denominado Covid-19, estando suspensa a apresentação do preso em juízo (comunicado CG 1.474/2020, combinado com Provimento C.S.M. 2.567/2020), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 67/69).

O acusado foi notificado (pág. 211), apresentou defesa preliminar (págs. 216/217). A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 06 de maio de 2022 (págs. 239/240), sendo o acusado regularmente citado (pág. 268).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, com imposição de pena mínima e fixação do regime aberto com a possibilidade da conversão da pena por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no laudo de constatação provisória de págs. 27/30 e no exame químico-toxicológico acostado às págs. 146/148, a presença de substância entorpecente que causa dependência física e psíquica (TETRAHIDROCANABINOL - THC, princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), acondicionados em 11 invólucros de plástico e com peso de 15,650 gramas e detectada a presença da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca"), acondicionados em 35 microtubos de plástico, tipo eppendorf, num total de 7,910 gramas, ambas de uso proscrito no Brasil.

Igualmente demonstrada a autoria do crime.

Os policiais militares Juliane Gil Alvarenga Galvão e Renan Gonçalves dos Santos estavam em patrulhamento quando avistaram Luis Carlos: este, ao ver a viatura policial, demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga; feita a abordagem, com ele havia uma sacola com porções individualizadas de cocaína e de maconha, além de cartões de créditos e documentos de outras pessoas. Questionado informalmente, o acusado confessou que estava na prática do tráfico de drogas porque estava

desempregado.

Roger Henrique da Silva narrou os problemas crônicos de Luís Carlos com as drogas, mas que disse que este não fornecia drogas.

Interrogado num primeiro momento, Luís Carlos de Souza Júnior negou que a destinação da droga fosse a terceiros pessoas. Em novo interrogatório, admitiu que recebeu uma quantia em dinheiro para fornecer as porções de maconha e cocaína; a quantia de R\$ 25,00 com ele apreendido era proveniente da venda de drogas. Embora inicialmente, na fase policial e no primeiro interrogatório hoje realizado, Luís Carlos tenha negado que a destinação fosse a terceiros pessoas, o fato é que sobreveio a admissão nesse sentido no contexto de que isso ocorria por conta de sua dependência às drogas.

Afora a admissão, que será considerada conforme prevê o artigo 197 do Código de Processo Penal, todos os outros elementos que existem nos autos, especialmente as informações trazidas pelos policiais militares de que o acusado demonstrou nervosismo e tentou fugir quando da aproximação policial e na posse dele encontradas aquelas drogas (estavam divididas em porções individualizadas), a ausência de demonstração da origem lícita do dinheiro com ele encontrado (R\$ 25,00), e ainda o fato nebuloso de ter em sua posse documentos de outras pessoas - situação muitas vezes já vistas em outros casos de "consignação" dos documentos para futuro pagamento de drogas adquiridas por usuários -, todo esse conjunto revela que a posse da droga seria destinada para terceiros pessoas.

Acrescente-se, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiros pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478);

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF - AC 13.847/94 - Rel. Pingret de Carvalho - DJU 3,3.8.94, p.8745);

Em contrapartida, a condição de dependência que Luís Carlos se declarou e que efetivamente existem indicativos nos autos (vide declarações do lar terapêutico que já o abrigou em outras duas ocasiões - documentos apresentados pela defesa, págs. 207/209 e depoimento prestado por Roger), não impedem, por si só, de que além da dependência para o vício, Luís Carlos também tivesse a posse para vender drogas a outras pessoas até como forma para auxiliar no sustento do seu vício.

Caracterizado o crime da forma tal qual a narrada na denúncia, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável o mau antecedente (autos nº 0965169-26.2012.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 58), daí porque a pena-base será fixada em cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, presente a atenuante da confissão, considerada conforme prevê o verbete 545, súmula do Superior Tribunal de Justiça, reduziu a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa, perfazendo o subtotal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente, contudo, a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque embora formalmente exista o mau antecedente, este se referiu a crime de natureza distinta da Lei de Drogas e por fato ocorrido há dez anos, daí porque ser possível a aplicação do redutor, mas em sua fração intermediária de metade. Torno definitivo o quantum da pena em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de

duzentos e cinquenta dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade aberto, sujeito às condições previstas nos incisos I a IV, do artigo 115, da Lei de Execução Penal, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que "A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal." (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno LUÍS CARLOS DE SOUZA JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena de dois anos e seis meses de reclusão (regime inicial aberto) e ao pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Tendo em vista o regime imposto, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se ordem de soltura/liberação.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendidos, em favor da União.

Ausentes informações nos autos a respeito do uso do aparelho celular apreendido nos autos para o tráfico de drogas, determino a devolução ao acusado, anotado o prazo de sessenta dias para retirada.

Com relação ao depósito feito para a realização de dependência toxicológica na forma participar, diante da desistência de tal exame, comunique-se o setor de perícias e os médicos nomeados sobre a desnecessidade da feitura do exame e por consequência a devolução do valor depositado àquele que fez o depósito.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA